

0006995-02.2021.8.26.0161

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... do réu, além da consequência danosa do roubo, especialmente pelo prejuízo patrimonial à vítima Fred ante a não recuperação do seu aparelho celular, fixo as penas base de 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa para esse delito (roubo contra Fred), e em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo roubo contra a vítima Ronald.

No que tange ao crime de extorsão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006995-02.2021.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006995-02.2021.8.26.0161

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - AM9102-1/2021 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Araujo Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

William Araujo Silva, qualificado à fl. 52, está sendo processado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "c", por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, e no artigo 158, §§1º e 3º, ambos por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, todos combinados na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 06 de setembro de 2021, por volta das 19h40, na Rua Dom Marcos Noronha, altura do nº 405, Vila Nogueira, nesta cidade de Diadema, atuando previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, constrangeu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Ronald Santos Aguiar e Fred Silva de Lima, restringindo-lhes a liberdade, a fazer transferências bancárias via PIX, visando obter para eles indevidas vantagens econômicas. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, William Araujo Silva também previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante emboscada e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para eles, dois aparelhos celulares das

marcas Samsung/Galaxy J8 e Motorola/Moto G-5S, objetos pertencentes às vítimas Ronald Santos Aguiar e Fred Silva de Lima.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 81/84). A denúncia foi recebida em 05/10/2021 (fl. 125), seguindo-se com a citação pessoal do acusado (fl. 195) e apresentação de defesa inicial feita por Defensor Público nomeado (fls. 199/200). Em audiência uma realizada nesta data, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas comuns, interrogado o réu ao final, prosseguindo-se com os debates orais.

Nestes, o d. Representante do Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, fixando-se as penas-base bem acima do mínimo legal, com o aumento pelas agravantes da emboscada e da multirreincidência, em que pese a confissão parcial do réu, considerando ainda as causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aumentando as penas nos termos do concurso formal de delitos, somando-se-as ao final nos moldes do art. 69 do CP, com cumprimento em regime fechado, sem possibilidade de substituição nos termos do art. 44 do CP, nem de apelo em liberdade.

Já o d. Defensor Público pretendeu fosse considerado o crime de roubo como meio à extorsão e assim a ser aplicado o princípio da consunção. Ainda, que fosse afastada a agravante da emboscada, reduzidas as penas pela atenuante da confissão a ser compensada com a agravante da reincidência. Ainda, pretende seja afastada a majorante da restrição da liberdade da vítima porque não houve vantagem econômica e dada à exiguidade do tempo decorrido. Por fim, pretende seja reconhecida a figura do concurso formal entre todos os delitos, ou a continuidade delitiva, impondo-se regime diverso do fechado, pela detração penal, com a possibilidade do réu recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede em parte por afastar a concurso material entre os delitos entendendo ser hipótese de continuidade delitiva, como passo a expor.

A materialidade delitiva vem estampada nos autos de exibição e apreensão, de avaliação e de entrega (fls. 55/57), com o encontro de parte dos objetos roubados ainda em poder do meliante. Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas - BMJ 91/6 e RDJ 18/66).

A autoria é inconteste, com fulcro nos depoimentos das vítimas e testemunhas e bem como nos reconhecimentos pessoais positivos feitos pelos ofendidos (fl. 42), como sigo analisando.

As vítimas Ronald e Fred declararam à autoridade policial (fl. 38/39) que encontraram no site "Market Place" do "Facebook" o anúncio da venda de uma motocicleta Honda Hornet, pelo valor de R\$ 10.000,00, pelo qual se interessaram e iriam comprar em sociedade. Pelo telefone, combinaram de ver a moto, que estaria na Rua Dom Marcos Noronha, no bairro Vila Nogueira. Ao chegarem no local combinado, foram abordados por dois indivíduos, um deles portando um revólver prateado e anunciando o roubo. Mediante grave ameaça, foram conduzidos até uma viela, onde aguardaram as ordens dos indivíduos. Os roubadores perguntaram sobre o dinheiro para pagamento da moto, tendo respondido que só tinham ido até lá para examinar o veículo. Assim sendo, os roubadores se apossaram dos seus telefones celulares, verificaram que os aparelhos tinham aplicativo de bancos e exigiram que as vítimas fizessem transferências de dinheiro via Pix. Disseram que foram obrigados a caminhar novamente até a rua para pegar sinal de internet e realizar as transferências. Naquele momento surgiram dois policiais militares, sendo que os dois roubadores correram, mas um deles foi detido pelos policiais. O telefone celular de Ronald foi recuperado em poder do roubador. Já o telefone celular de Fred, marca Samsung, modelo J8, não foi recuperado, pois o homem armado conseguiu evadir-se, subtraindo-o.

Sob o crivo do contraditório o ofendido Fred confirmou terem chegado no local e ficaram aguardando o suposto dono de uma moto que queriam comprar e que tinham

visto na internet. Foram até o local para ver a moto. Enquanto aguardavam, chegaram dois rapazes falando: perdeu. Mandaram ir para o beco. Queriam o dinheiro da moto. Não tinham. Então ele pegaram seus celulares, telefonaram para uma terceira pessoa e avisaram que eles estavam sem o dinheiro, então eles mandaram desbloquear os celulares, e nessa hora conseguiu excluir um aplicativo, porque eles queriam que entrassem no aplicativo do banco. Queriam que fizessem PIX, sempre com um revólver cromado na mão. Um empunhava a arma e o outro ficou com a mão no bolso como se também estivesse armado, o tempo todo. Os dois meliantes deram voz de assalto, os dois lhes revistaram e os dois pegaram seus celulares e queriam que abrissem o aplicativo do banco para fazerem PIX, que tinham nos telefones. Ficaram em poder deles por aproximadamente meia hora. Reconhece o réu de número 2.

Perante este juízo imparcial a vítima Ronald reiterou que viu uma moto anunciada no facebook. Contatou e chamou a outra vítima para comprarem juntos. Combinaram o local para ver a moto. Ao chegarem, estranharam ser uma viela, e nisso vieram dois homens que os levaram para a viela dizendo: perdeu. Viu uma arma de fogo cor prata, e o que foi preso pegou os celulares e os revistou. Eles exigiram a entrega dos aparelhos celulares e ainda bateram no seu peito perguntando se queria morrer, porque não quis entregar o aparelho. Ficaram uns dez minutos com eles. Foram para a viela, começou a passar gente, e quando foram para a rua com eles, deram de cara com a polícia, e os meliantes correram. Recuperou seu celular, mas a vítima Fred não. Eles mandaram abrir o aplicativo do banco com sua digital e não tinha dinheiro porque havia acabado de pagar seu aluguel. Eles vasculharam tudo, os aplicativos. E o Fred conseguiu desinstalar o aplicativo do banco e foi o que lhe salvou. Reconhece o preso que está com o número 2. Às reperguntas disse que não tinha saldo que pudesse fazer um PIX.

Lembremos que: (...) as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233).

Os dois policiais militares, extrajudicialmente (fls. 34/37), narraram que efetuavam patrulhamento ostensivo, ambos embarcados nas motocicletas VTR M24-281 e M24-282 quando foram acionados via COPOM para atenderem ocorrência versando sobre dois indivíduos armados abordando dois rapazes na Rua Dom Marcos Noronha, altura do numeral 400, Vila Nogueira, Diadema/SP. Deslocaram-se para o local apontado e na altura do numeral 405, visualizaram quatro indivíduos caminhando, sendo que dois indivíduos estavam mais a frente e outros dois estavam logo atrás. Estes indivíduos ao perceberem a aproximação policial se evadiram correndo, instante em que foi proferida voz de parada, que não foi atendida. Após cerca de 10 metros, conseguiram deter um dos indivíduos, posteriormente identificado como William Araujo Silva, que havia acabado de adentrar na garagem da residência situada no numeral 14, da Travessa Idolo de Pano. Já o outro indivíduo conseguiu evadir-se pelas vielas ali existentes, não sendo possível detê-lo. Procedida a busca pessoal em William Araujo Silva localizaram no bolso de sua calça um aparelho celular, marca Motorola. Ao ser indagado informalmente, William Araujo afirmou que ele, juntamente com seu parceiro, que ele não revelou o nome, iriam aplicar o golpe do anúncio falso de moto para roubar o dinheiro das vítimas interessadas na moto, mas quando as mesmas chegaram, visto que não estavam com dinheiro, ordenaram que os acompanhassem até um local que tivesse sinal de celular para que fizessem PIX do dinheiro que tivessem disponível na conta, sendo exigida a entrega do celular das vítimas durante o trajeto até algum local que houvesse sinal de celular, e quando perceberam a aproximação da polícia militar saiu correndo em direção às vielas, quando foi detido. Indagaram às vítimas Ronald Santos Aguiar e Fred Silva De Lima que afirmaram que, nesta tarde visualizaram na rede social Facebook um anúncio de uma motocicleta Honda/Hornet, pelo valor de R\$ 10.000,00, mais a dívida financeira, e combinaram com o vendedor de se encontrarem às 18hs, em Diadema, para olharem a motocicleta. Ao chegarem no local combinado, foram surpreendidos pelo anúncio do assalto, no qual um dos roubadores empunhava um revólver e sendo exigido que eles entregassem o dinheiro da compra da moto mas como eles não trouxeram dinheiro em

espécie, foi exigido a entrega dos aparelho celulares e que caminhassem com os roubadores até certo local para fazerem PIX do dinheiro que tivessem nas contas. No trajeto os ladrões ao perceberem a presença da policia saíram correndo. Assim, detiveram o individuo e o conduziram até a presença do Delegado de Policia, que após os atos de policia judiciária, decretou a prisão em flagrante do capturado. Neste sentido foram os relatos dos dois policiais prestados em sede judicial. Ricardo Laurentino alegou terem tomado conhecimento de roubo em andamento perto de onde estavam. Era uma viela e chegou uma viatura também. Viu os dois indivíduos correndo para o interior das vielas. Veio apoio. Adentraram as vielas para procurar pelos indivíduos. Entraram em umas residências com a anuência dos moradores e numa delas encontraram o indivíduo na parte de cima. Reconhece o preso de numero 2. Parece que as vítimas foram comprar uma moto no local, ermo, uma viela, onde tem tido muito roubo e de fácil acesso para se evadirem por outras vielas mais estreitas. Soube que houve o emprego de arma de fogo que ficou com o comparsa do réu que conseguiu fugir. Recorda-se que as vítimas estavam com as liberdades restritas. Uma das vítimas não recuperou o celular, e com o réu estava o celular da outra vítima que ele dispensou ao ser preso. Assim que visualizou os dois réus e as duas vítimas, eles estavam próximos, e assim que os meliantes viram a viatura, saíram correndo. Desembarcaram da moto e correram atrás dos indivíduos.

O policial Itailson Oliveira confirmou que estavam próximos ao local dos fatos onde uma pessoa avisou que duas pessoas haviam sido abordadas por dois rapazes. Viu duas pessoas mais a frente e dois mais atrás, o réu e o parceiro, que assim que avistaram a equipe, fugiram a pé. Foram seguidos pela viela, e o réu entrou numa casa, e no ultimo cômodo desta o prenderam em poder do celular de uma das vítimas. Segundo elas, foram até o local por causa do anúncio de uma moto, e ao chegarem se tratava de um roubo. Os dois meliantes exigiram que fizessem PIX, mas não tinham dinheiro. Um dos meliantes estaria armado e foi o que fugiu, segundo as vítimas. O réu confessou o crime, e o reconhece como sendo o de número 2. Entre o aviso pelo Copom até localizarem os réus, durou cerca de um minuto, porque já estavam próximos.

O réu manifestou o desejo de permanecer calado em solo pré-processual, preferindo falar somente em juízo (fl. 43).

E nesta oportunidade, o acusado explicou que se encaminhou com um rapaz até o local onde estavam as vítimas. Deram voz de assalto e roubaram os telefones e moto. As enquadraram. A moto tinha alarme e não conseguiram levar a moto. Voltaram com elas para a viela e daí apareceram os policiais. Correu para um lado e seu parceiro para outro. Entrou numa viela e depois dentro de uma casa que a moradora deixou entrar. Os policiais procuraram e lhe prenderam com um celular roubado. Seu comparsa falou do PIX depois que a moto não foi roubada. Pegaram os telefones na mão e seu comparsa mandou eles desbloquearem e entrarem na conta para fazerem a transação, enquanto ficava ali corrigindo as vítimas. Já estava desistindo quando a viatura apareceu. Já foi processado antes. Às reperguntas da Acusação, confirmou que o comparsa já tinha planejado as vítimas irem até o local, e como estava desempregado, aceitou, e só o acompanhou, e era ele quem estava armado.

Diante de toda a prova produzida acima tem-se por cabal autoria e materialidade delitivas, assim como as majorantes dos delitos. As vítimas sempre afirmaram que foram atraídas até o local sob o pretexto de verem uma moto para comprarem depois de terem visto anuncio na internet. Mas ao chegarem no local ermo, uma viela escura, vieram dois roubadores que subtraíram seus aparelhos celulares e os fizeram reféns por pelo menos dez minutos, exigindo que os acompanhassem para dentro da viela e depois até um outro local onde houvesse sinal de internet para que assim pudessem fazer PIX/transferências bancárias em favor deles, tanto que tiveram de desbloquear os aparelhos e entrarem no aplicativo do banco, isso sempre sob a mira de um revólver prateado, e eles só não conseguiram pegar o dinheiro porque Ronald não tinha o suficiente e Fred conseguiu desistalar o seu e logo na sequência chegaram os policiais fazendo com que os meliantes corressem, o que foi inclusive confessado pelo réu nessa audiência.

As declarações dos ofendidos estão em consonância com os depoimentos testemunhais colhidos, que são harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer elemento de

prova concreto tendente a torna-los suspeitos, razão pela qual são acolhidos sem reservas por este Juízo, até porque os policiais presenciaram os dois meliantes restringindo as liberdades dos ofendidos, sendo um deles, o ora réu, detido ainda em poder de parte das "res", findando por lhes confessar informalmente que, previamente ajustado com seu comparsa que não quis identificar, estavam aplicando o golpe do anúncio falso, atraindo as vítimas ao local ermo para ali praticarem a emboscada, e que além da subtração dos celulares, ainda pretendiam obriga-las a fazerem PIX para contas bancárias que indicariam e, assim, obterem ainda mais lucro com suas condutas ilícitas. Tanto que o réu confessou em juízo o crime, bem como o concurso de agentes, o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade das vítimas, a exigência deles desbloquearem os aparelhos e entrarem no aplicativo do banco, mas que já estava desistindo quando os policiais chegaram.

Dito isso, não há que se falar em participação de menor importância, dado que as vítimas afirmaram que os dois roubadores anunciaram o assalto gritando: perdeu. E os dois lhes revistaram e cada um pegou um celular, tanto que o réu ficou com um dos aparelhos, já dividindo o produto do crime. Portanto, não se alegue ter sido o roubo um crime meio à extorsão. O réu e seu comparsa pretendiam roubar a moto e os aparelhos celulares das vítimas, mas como a moto tinha alarme, ligaram para o terceiro comparsa e este mandou que eles exigissem às vítimas que destravassem/desbloqueassem seus aparelhos e entrassem em seus aplicativos bancários, o que foi feito, acabando por fim, em subtraírem o celular, que não foi recuperado, donde entendo terem se tratado de delitos autônomos, praticados com intenções específicas, em continuidade delitiva, aproveitando-se da mesma situação fática.

Tão pouco se alegue crime impossível quanto à extorsão, posto que a grave ameaça foi efetivamente empregada através do emprego de arma de fogo contra os ofendidos, que tiveram que desbloquear seus celulares para que assim os meliantes obtivessem vantagem econômica para si, através do PIX a serem feitos por cada vítima, o que só não ocorreu porque uma delas não tinha saldo e porque a outra conseguiu desinstalar o aplicativo. Ademais, o crime de extorsão é formal, consuma-se independente da obtenção da vantagem indevida. Tal posição encontra-se consolidada pela Sumula 96 do STJ, no sentido de que a lesão patrimonial é mero exaurimento do crime, indiferente para à consumação.

Afasto, ainda, pedido subsidiário de se desconsiderar a majorante da restrição da liberdade das vítimas da extorsão, porque elas efetivamente tiveram suas liberdades restritas, ao menos por dez minutos nos quais foram obrigadas e irem até uma viela escura, tentaram fazer passarem PIX, retornaram com elas a um local onde a internet funcionasse, e se não as tivessem detido por esse período, não conseguiriam desbloquear os aparelhos, nem entrar no aplicativo do banco, nem saber saldo, etc...

Portanto, devidamente demonstrada autoria delitiva. Assim como a materialidade, confirmada pela apreensão da res ainda em poder do agente, quem embora detido enquanto fugia, não induz à tentativa do ato, vez que a grave ameaça efetivamente exercida com uso de arma de fogo, somado à inversão da posse dos bens, com efetivo prejuízo patrimonial a um dos ofendidos que não logrou êxito em recuperar seu aparelho celular que ficou com o comparsa do agente, que estava armado e conseguiu fugir, configuram a consumação do crime.

Assim como as majorantes são inconteste. A do concurso de agentes é patente nas declarações das vítimas de que eram dois os agentes, um deles armado e quem deu voz de assalto enquanto o outro, ora réu, dava guarida e cobertura, o que vem confirmado pelos depoimentos dos policiais, presenciais de parte do crime, tudo sem prova contrária, até porque o réu assim o confessou.

E a do emprego de arma de fogo, veio comprovada pelas declarações dos dois ofendidos no sentido de que o meliante que estava armado, com um revólver prateado, era o comparsa do réu e quem conseguiu fugir com um dos celulares roubados, como inclusive confessado pelo acusado sob o crivo do contraditório.

Em que pese esse armamento não tenha sido apreendido, nem realizada perícia no

mesmo, tal fato faz-se desnecessário quando outras provas o confirmam, como ocorre na presente hipótese, como já visto acima. Veja como esse entendimento está há muito pacificado na jurisprudência: STF, HC 107.234-MG, 1ª Turma, Rel. Ricardo Lewandowski, 25/05/2011, v.u.; STJ, HC 111.839-MT, 1ª Turma, Rel. Luiz Fux, 22/05/2012, v.u.; TJSP, Ap. 906.377.3/6, 7ª Câmara Criminal, Rel. Ivan Marques, 25/05/2006, v.u.. Por todos: "Apelação Criminal – Roubo qualificado pelo emprego de arma e concurso de agentes – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas declarações da vítima, seus reconhecimentos e pelos depoimentos dos policiais ouvidos – Absolvição – Impossibilidade – Qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes comprovadas pela prova oral, sedo desnecessária a apreensão da arma e sua submissão à perícia – Pena e regime prisional corretamente fixados – Sentença mantida – Apelo improvido.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos delitos em apreço, assim como do dolo, das causas de aumento de pena (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição das liberdades das vítimas, condição essa necessária para a obtenção da vantagem econômica no crime de extorsão), e da agravante referida, mercê das idôneas provas coligidas, de modo que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados em juízo - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura, sem prova contrária. E uma vez afastados pedidos e teses defensivas, com exceção de se considerar os dois blocos de crimes em continuidade delitiva.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Em primeira fase, observado o art. 59 do Código Penal, e a primariedade do réu, além da consequência danosa do roubo, especialmente pelo prejuízo patrimonial à vítima Fred ante a não recuperação do seu aparelho celular, fixo as penas base de 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa para esse delito (roubo contra Fred), e em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo roubo contra a vítima Ronald. No que tange ao crime de extorsão cometido mediante a restrição das liberdades das vítimas, fixo as penas base em 06 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada vítima.

Arbitro, ainda, cada dia multa em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Em segunda fase, presente a atenuante da confissão judicial espontânea ainda que parcial, a qual compenso com a agravante da emboscada, pois o réu e seu comparsa dissimularam a venda de uma motocicleta para atrair as vítimas a lugar ermo, as surpreendendo com arma de fogo apontada para elas, anunciando o roubo, exigindo a entrega de seus bens. Dito isso, afasto pedido subsidiário da Defesa de se afastar tal agravante dado que os agentes optaram, escolheram um local determinado, uma viela escura, escondida, de pouco acesso de pessoas, para que assim pudessem passar despercebidos, ganhando vantagem na ausência de testemunha, visando suas impunidades, de modo que devem responder por suas intenções e ações.

Ainda presente a agravante da triplíce reincidência, específica inclusive (fls. 271/273 -uma condenação por roubo e uma condenação por lesão corporal, ambas perante esta 2ª Vara Criminal, e uma condenação por lesão corporal proferida na 1ª Vara Criminal local), e considerando, portanto, a quantidade de circunstâncias negativas, valendo-me do princípio da proporcionalidade, agravo as penas em 1/4, perfazendo: 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão mais 13 dias-multa (roubo contra Fred); 05 anos de reclusão e 12 dias-multa (roubo contra Ronald), e 07 anos e 06 meses de reclusão mais 12 dias-multa (para cada extorsão).

Em terceira fase, sem causa de diminuição da pena para ambos os crimes, e sim de aumento para o crime de roubo, em 3/3, em virtude de três majorantes, quais sejam, do emprego de arma de fogo mais o concurso de agentes mais a restrição das liberdades das vítimas, e considerando as três causas, já que o réu optou por todas a facilitar sua ação e a consumação do crime, devendo portanto responder por sua intenção e ação mais gravosa, teremos as seguintes penas: 11 anos e 03 meses de reclusão mais 26 dias-multa (roubo contra Fred), e 10 anos de reclusão mais 24 dias-multa (roubo contra Ronald). Explico o percentual pelo qual optei: (...) com a

nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2.º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a metade e, no § 2.º-A, I, majoração fixa em 2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo (...)" (TJSP. 4.ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0062757-50.2018.8.26.0050, rel. CAMILO LÉLLIS, j. 30/04/2019, v.u.). Assim, considerando o princípio constitucional da individualização da pena e a gravidade em concreto do delito, majorei a pena, na terceira fase, em 3/3 (1/3 + 2/3), fixando-a no equivalente ao dobro daquela até aqui apurada, aplicando as causas de aumento de pena de forma sequencial, e não unitária, em respeito ao princípio da individualização da pena, e para que as majorantes que antecedem topograficamente a do uso de arma de fogo não deixem de ser consideradas. Aumento a pena de cada um dos dois crimes de extorsão, em 2/5, porque praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes (§1º, do art. 158 do CP), e considerando essas duas majorantes, pelo princípio da proporcionalidade e para uma mais justa individualização das penas, acolho ambas as causas, perfazendo 10 anos e 06 meses de reclusão mais 16 dias-multa.

Considerando o concurso formal de crimes tanto na extorsão como no roubo, aumento em 1/6 a maior das penas desse último, e aumento em 1/6 uma das penas da extorsão (por serem iguais), conforme disposto no art. 70 do CP, pois mediante uma só ação o réu fez duas vítimas distintas, Fred e Ronald, ciente disso, subtraindo de cada qual seus pertences, e as constrangendo mediante grave ameaça a passarem PIX a fim de obter vantagem indevida. Assim as reprimendas vão para 12 anos e 03 meses de reclusão mais 18 dias-multa para a extorsão, e em 13 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão mais 30 dias-multa para o roubo.

Aumento, por fim, a maior das penas supra, em 1/6, por entender que os crimes se deram em continuidade delitiva (e não em concurso material de delitos) dado que o agente se aproveitou da mesma situação para praticar condutas a obter maior lucro possível, numa sequência de atos, totalizando a pena final de 15 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão mais 35 dias-multa.

Incabível a substituição do art. 44 do CP, até porque ausentes os requisitos legais: o objetivo (pena superior a 4 anos), e subjetivo (réu é reincidente específico), além de não ser socialmente recomendável ante a prática com grave ameaça à pessoa.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, a quantidade da reprimenda, a reincidência específica inclusive, a gravidade do crime, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, mesmo que se considere os cinco meses de prisão por este processo, que não tem o condão de progredir o regime.

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que

recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.^a Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

O Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano porque o quantum não foi mensurado nesses autos, sem prova efetiva e segura acerca do montante, o que poderá ser pleiteado junto ao juízo cível.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra WILLIAM ARAUJO SILVA, qualificado à fl. 52, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “c”, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, e no artigo 158, §§1º e 3º, ambos por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, todos combinados na forma dos artigos 29, caput, e 71, caput (crime continuado), todos do Código Penal e o faço para condená-lo à pena de 15 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão mais ao pagamento de 35 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Vedo o recurso em liberdade. Recomendo o réu no cárcere em que está.

Sem custas processuais ante a assistência pela DPE.

Transitada em julgado esta sentença, opere-se a detração penal e:

- a) expeça-se guia de execução definitiva, encaminhando-se ao DEECRIM competente.
- b) certifique-se o cálculo da pena de multa e extraia-se certidão de multa penal ao M.P., para ajuizamento de ação de execução da pena de multa.
- c) oficie-se ao IIRGD e TRE;
- d) comuniquem-se as vítimas, conforme prevê o artigo 201, parágrafo 2º, do CPP, alterado pela Lei nº 11.690/08.

P.I.C.

Diadema, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA